L’abus d’influence présumé

Droit anglais des contrats | Presumed undue influence | Preuve et sûretés

Une personne qui conteste une opération peut avoir du mal à établir ce qui s’est dit avant la signature. En droit anglais, la relation entre les parties et la nature de l’opération peuvent permettre au juge d’inférer que le consentement a été obtenu par abus d’influence. Cette présomption peut être renversée.

1. Identifier la source de l’influence

La catégorie traditionnelle 2A vise certaines relations reconnues, notamment entre un avocat et son client ou entre un médecin et son patient. Une fois cette relation établie, l’existence d’une influence est présumée de manière irréfragable. Le juge doit encore rechercher si l’opération appelle une explication.

Dans la catégorie 2B, le demandeur doit prouver, au vu des faits, la confiance qu’il accordait à l’autre partie ou l’ascendant que celle-ci avait sur lui. Le mariage et la relation bancaire ordinaire ne suffisent pas à présumer une influence. Le fait de confier habituellement ses décisions financières à son partenaire peut établir une confiance effective.

2. Déterminer si l’opération appelle une explication

Demandez-vous quels motifs ordinaires peuvent expliquer l’opération dans cette relation. Le paiement d’honoraires raisonnables s’explique aisément. Un client qui donne à son avocat une part importante de ses économies peut en revanche susciter des questions. L’avantage reçu, le risque pris et les motifs de l’opération entrent en ligne de compte.

3. Apprécier les indices d’une décision libre

Une fois ces deux éléments établis, il appartient à l’autre partie de produire des éléments pour renverser la présomption. Un entretien seul à seul avec un conseiller indépendant, un délai de réflexion et un motif personnel crédible peuvent peser dans l’appréciation. Comprendre les risques reste compatible avec une décision prise sous influence. La charge de la preuve incombe en définitive au demandeur.

4. Examiner les effets sur l’opération

L’abus d’influence rend en principe l’opération annulable. Si un prêteur détient une sûreté, la possibilité de la faire valoir dépend aussi de ce qu’il savait et des mesures de protection qu’il a prises.

> Legal English | **Influence** désigne le pouvoir d’influer sur la décision d’autrui. **Undue influence** désigne l’usage abusif de ce pouvoir pour obtenir son consentement. Une présomption **rebuttable** peut être renversée.

Les arrêts et la situation du prêteur

Lloyds Bank v Bundy (1974) | Une confiance établie en fait

Un agriculteur âgé se fiait aux conseils de sa banque. Il a constitué une sûreté sur sa ferme pour garantir les dettes de la société de son fils. La banque avait intérêt à obtenir cette sûreté. L'agriculteur a signé les actes contestés sans conseil indépendant. La Cour d'appel a annulé le cautionnement et la sûreté. La banque était elle-même dépositaire de sa confiance.

Barclays Bank v O'Brien (1993) | La banque comme tiers

Mme O'Brien a consenti une seconde hypothèque sur le logement familial pour garantir le découvert de la société de son mari. Celui-ci lui a affirmé à tort qu'elle était limitée à 60 000 livres et à trois semaines. La Chambre des lords a examiné les catégories 2A et 2B. L'issue du litige a dépendu de la déclaration trompeuse et de l'absence de mesures raisonnables de la banque, qui devait être alertée. La banque n'a pu faire valoir la sûreté à son encontre qu'à concurrence de 60 000 livres.

Etridge (No 2) (2001) | Les mesures de protection

Le prêteur doit prendre des précautions lorsque l'opération montre qu'une personne garantit la dette d'une autre dans le cadre d'une relation non commerciale. Il doit prendre directement contact avec la personne qui fournit la sûreté, mettre à disposition les informations financières utiles et obtenir confirmation écrite qu'elle a reçu un conseil juridique. S'il omet les démarches requises, la connaissance des droits de cette personne peut lui être imputée.

Waller-Edwards (2025) | Le prêt à double objet

La Cour suprême a appliqué cette règle à un prêt conjoint dans une relation non commerciale lorsque, du point de vue du prêteur, une part non négligeable du prêt rembourse les dettes personnelles de l'un des emprunteurs. Le solde peut servir à un projet commun.

> Méthode | Examinez d'abord comment le consentement a été obtenu, puis la situation du prêteur. **Put on inquiry** signifie que les éléments connus de l'opération imposent des mesures de protection.

Cas pratique corrigé et sources

Un prêt conjoint et une dette personnelle

Maya confie depuis longtemps la gestion de ses finances à son compagnon Daniel. Ils souscrivent ensemble un prêt de 200 000 livres garanti par leur logement commun. Selon le dossier de la banque, 170 000 livres refinancent leur prêt immobilier commun et 30 000 remboursent les dettes personnelles de Daniel. Maya ne reçoit aucun conseil juridique indépendant. Peut-elle contester la sûreté ?

Corrigé

Relation et opération. Le fait que Maya ait confié ses finances à Daniel tend à établir une confiance effective au sens de la catégorie 2B. Le refinancement explique les 170 000 livres. Le juge recherchera ce qui a conduit Maya à engager ses droits sur le logement pour les 30 000 livres de dettes personnelles de Daniel.

Preuve contraire. Daniel pourrait établir que Maya a librement accepté le risque pour des raisons qui lui étaient propres. Le juge examinerait, par exemple, des traces de ses motivations à l'époque et les circonstances de la signature. En l'absence d'explication convaincante, les faits permettent de présumer un abus d'influence.

Banque et recours. La banque connaissait l'affectation des 30 000 livres. La somme est loin d'être négligeable. Selon *Waller-Edwards*, la banque devait prendre des mesures de protection. Si Maya établit l'abus et que la banque a omis les démarches requises, Maya pourrait faire écarter la sûreté à son égard.

> Variante | Avant de signer, Maya s'entretient en tête-à-tête avec un avocat, réfléchit quelques jours et consigne les raisons de son choix. Ces faits aident Daniel à renverser la présomption. Pour apprécier la situation de la banque, vérifiez les démarches qu'elle a elle-même entreprises.

Jurisprudence de référence

Lloyds Bank Ltd v Bundy [1975] QB 326 | Confiance effective
Barclays Bank plc v O'Brien [1994] 1 AC 180 | Déclaration trompeuse et connaissance
Royal Bank of Scotland plc v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44 | Présomption et protection
Waller-Edwards v One Savings Bank plc [2025] UKSC 22 | Prêts à double objet